PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados: Procedimiento de Resolución en Plazo Cierto (6 meses)

Fija los plazos internos para resolver las solicitudes de refugio en 6 meses como máximo, expide el documento provisorio en 5 días hábiles con renovación automática, da prioridad a la reunificación familiar y a los casos vulnerables y aprueba un plan para resolver el atraso en 12 meses.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (dentro de los 30 días del decreto «Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto»)
Trámite: No aplica (resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 26.165 General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 646/2025, el Decreto N° […] de plazos máximos de radicación y de refugio, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.165 asigna a esta COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Que el Decreto N° […] estableció que esas solicitudes se resuelvan en un plazo no mayor de SEIS (6) meses desde su formalización y que el documento provisorio del artículo 51 de la Ley N° 26.165 se expida dentro de los CINCO (5) días hábiles y se renueve en forma automática hasta la resolución definitiva.

Que el mismo decreto encomendó a esta Comisión dictar las normas de procedimiento necesarias y aprobar un plan para resolver las solicitudes atrasadas.

Que quienes huyen de persecuciones necesitan una respuesta en plazo cierto y, mientras tanto, documentación que les permita trabajar, estudiar y atenderse, y que la demora perjudica también al Estado, que sostiene situaciones provisorias por tiempo indefinido.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26.165, el Decreto N° 646/2025 y el Decreto N° […].

Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el Procedimiento de Resolución en Plazo Cierto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que rige desde la formalización de la solicitud hasta su resolución por esta COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS.

ARTÍCULO 2°.- Formalización y documento provisorio. La Secretaría Ejecutiva formalizará la solicitud y expedirá el documento provisorio previsto en el artículo 51 de la Ley N° 26.165 dentro de los CINCO (5) días hábiles de presentada. El documento indicará que habilita a trabajar, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud, y contará con un código de verificación en línea. Se renovará en forma automática cada NOVENTA (90) días, sin necesidad de comparecencia, hasta la notificación de la resolución definitiva.

ARTÍCULO 3°.- Etapas y plazos internos. El procedimiento ordinario se ajustará a los siguientes plazos máximos, contados desde la formalización: a) entrevista personal, dentro de los SESENTA (60) días corridos; b) informe técnico de la Secretaría Ejecutiva, con la información sobre el país de origen y la evaluación de credibilidad, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos; c) tratamiento en sesión plenaria y resolución, dentro de los CIENTO SETENTA (170) días corridos; y d) notificación al solicitante, dentro de los DIEZ (10) días corridos de la resolución, de modo que no se supere el plazo de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 4°.- Procedimiento sumario. Las solicitudes manifiestamente fundadas o infundadas y las que la reglamentación de la Ley N° 26.165 asigna al procedimiento sumario se resolverán dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su formalización, sin perjuicio del plazo máximo de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 5°.- Prioridades. Se tramitarán con prioridad, dentro de los plazos del artículo 3°, las solicitudes de reunificación familiar y de extensión de la condición de refugiado al grupo familiar, las de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias y las de personas en situación de especial vulnerabilidad.

ARTÍCULO 6°.- Sesiones. La Comisión sesionará al menos DOS (2) veces por mes. La Secretaría Ejecutiva elevará en cada sesión todos los informes técnicos concluidos, por orden de antigüedad, sin perjuicio de las prioridades del artículo 5°.

ARTÍCULO 7°.- Suspensión del plazo. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante, como la incomparecencia injustificada a la entrevista o la falta de respuesta a un requerimiento dentro de los QUINCE (15) días hábiles. La suspensión constará en el expediente con su causa y su duración.

ARTÍCULO 8°.- Plan para las solicitudes atrasadas. Apruébase el Plan de Resolución de Solicitudes Atrasadas, por el cual las solicitudes que a la fecha de publicación del Decreto N° […] lleven más de SEIS (6) meses en trámite se resolverán dentro de los DOCE (12) meses siguientes, en tramos trimestrales de al menos un CUARTO (1/4) del total, con las prioridades del artículo 5°. La Secretaría Ejecutiva podrá organizar jornadas intensivas de entrevistas y equipos de trabajo por país de origen.

ARTÍCULO 9°.- Seguimiento. La Secretaría Ejecutiva llevará un tablero de control con el estado de cada solicitud y alertas a los CIENTO VEINTE (120) y a los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. Las solicitudes que superen el plazo máximo se informarán en cada sesión plenaria con indicación de la causa.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad. La Comisión publicará cada trimestre, en el sitio web oficial y en formato abierto, la cantidad de solicitudes presentadas, resueltas y pendientes, el tiempo promedio de resolución, el sentido de las resoluciones por país de origen y el avance del plan del artículo 8°, sin datos que permitan identificar a los solicitantes.

ARTÍCULO 11°.- Coordinación. La Secretaría Ejecutiva coordinará con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES la expedición del Documento Nacional de Identidad de las personas reconocidas como refugiadas y con los organismos internacionales de protección de refugiados la capacitación del personal y la información sobre países de origen.

ARTÍCULO 12°.- Aplicación. Los plazos de la presente resolución se aplican a las solicitudes que se formalicen desde los SESENTA (60) días corridos de la publicación del Decreto N° […].

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.